

№ 4 20 33

Déposé au Greffe le - 8 SEP. 2008

André DAÏDE

**2, rue des Feuillants
31076 TOULOUSE CEDEX**



ARCHEAN TECHNOLOGIES

Société par Actions Simplifiée
au capital de 200 000 euros

Siège Social : 721, avenue Beausoleil – 82000 Montauban
RCS Montauban 480 489 707

RAPPORT COMPLEMENTAIRE DU COMMISSAIRE AUX AVANTAGES PARTICULIERS

En exécution de la mission qui m'a été confiée par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 14 mai 2008 concernant la création d'actions de préférence par la société ARCHEAN TECHNOLOGIES, j'ai établi le présent rapport prévu par l'article L.225-147 du Code de commerce.

Il m'appartient d'apprécier la nature et la valeur des avantages particuliers telles qu'elles sont exposées dans le texte des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire destinée à créer lesdites actions de préférence. A cet effet, j'ai effectué les diligences selon les normes de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes applicables à cette mission ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à apprécier la nature et la valeur des avantages particuliers

I. PRESENTATION DE L'OPERATION ENVISAGEE ; DESCRIPTION ET EVALUATION DES DROITS PARTICULIERS

Cette opération consiste en la création d'actions de préférence dites de catégorie « A » et de catégorie « B » et « B' », bénéficiant des droits particuliers suivants :

I.1. Actions de catégorie A

I.1.1. Dividende prioritaire

Les titulaires d'actions « A » auront droit, le cas échéant, à l'attribution préférentielle du bénéfice distribué à hauteur d'un montant annuel maximum de 35 000 € et ce, jusqu'à la plus proche des deux dates suivantes : (i) jusqu'à ce que le montant agrégé des dividendes distribués aux titulaires d'actions « A » soit égal à 245 000 euros ou (ii) jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la société statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2015.

Une fois ce montant atteint ou à la date de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2015, le dividende prioritaire attaché aux actions « A » n'aura plus vocation à s'appliquer.

I.1.2. Obligation de conversion des actions de préférence « A » en actions ordinaires

Chacune des actions « A » sera automatiquement convertie en action ordinaire avec une parité d'une action ordinaire pour une action « A » convertie (i) immédiatement avant la première cotation des actions de la société sur tout marché réglementé de l'Union Européenne, sur le marché AIM du London Stock Exchange ou sur le Nasdaq National Market ou le New York Stock Exchange aux Etats-Unis d'Amérique ou en cas de cession de 100 % des titres de la société, (ii) à tout moment, sur décision unanime de l'Assemblée Générale Spéciale des titulaires d'actions « A » et de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société, chacune prise à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées, (iii) de plein droit à la plus proche des deux dates suivantes (a) une fois que le montant agrégé des dividendes distribués aux titulaires d'actions « A » aura atteint la somme de 160 000 euros ou (b) l'Assemblée 2013.

I.1.3. Maintien des droits

Les avantages particuliers consentis aux actions « A » étant attachés aux actions et non à leur titulaire, ils bénéficieront aux titulaires successifs desdites actions.

En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves ou attribution d'actions gratuites, les actions attribuées en vertu des droits attachés aux actions « A » seront elles mêmes des actions « A ».

Dans l'hypothèse de regroupement ou division de la valeur nominale des actions de la société (ou autres opérations équivalentes), les actions attribuées au titre des actions « A » seront elles mêmes des actions « A ».

Les droits particuliers attachés aux actions « A » ne pourront être modifiés que si cette modification est décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire après approbation par l'Assemblée Spéciale des actionnaires titulaires d'actions « A », conformément à la loi et aux règlements.

I.2. Actions de catégorie B et B'

I.2.1. Droit d'information renforcé des titulaires d'actions de catégorie « B »

En complément des droits qui leur sont attribués en vertu de toutes dispositions légales, réglementaires ou statutaires, tout actionnaire titulaire d'actions B détenant au moins 3% du capital et des droits de vote de la Société recevra les informations suivantes :

- a. au plus tard 3 semaines avant la clôture de chaque exercice, une estimation du budget réalisé, le budget de l'exercice suivant comprenant un compte d'exploitation détaillé sur une base trimestrielle, quelques indicateurs de suivi à définir chaque année par le Comité de Suivi, un bilan, un plan de financement et un plan de trésorerie mensuel sur 12 mois et une présentation de l'activité commerciale, marketing et technique prévue sur l'année suivante ;
- b. au plus tard dans les trois mois suivants la clôture de chaque exercice, les comptes de l'exercice certifiés par les commissaires aux comptes ;
- c. chaque trimestre, au moins 8 jours avant la première réunion du Comité de Suivi tenue au cours du trimestre concerné, un bilan de l'activité marketing, technique et commerciale de la Société au cours du dernier trimestre écoulé, un suivi budgétaire d'exploitation ainsi qu'une analyse des principaux écarts, un compte de résultats trimestriel (social et consolidé), l'analyse du suivi des indicateurs et un plan de suivi de trésorerie glissant sur 12 mois ;
- d. au plus tard dans les 15 jours de la fin de chaque mois :

- Evolution du Carnet de commande
- Chiffre d'affaires du mois écoulé et depuis le début de l'exercice
- Résultat d'exploitation
- Point sur l'activité du mois écoulé
- Effectif de la Société
- Situation de la trésorerie

En outre, dès lors qu'il serait envisagé de procéder à l'une des opérations visées à l'article 15.3.3.c) du projet de statuts présenté à l'Assemblée Générale du 27 juin 2008 ou que la Société aurait plus globalement l'intention de procéder à une telle opération, elle en informera par tous moyens les titulaires d'actions « B ».

- a. la proposition de modification des statuts ;
- b. toute modification significative de l'activité de la Société et/ou de sa (ses) filiale(s) ;
- c. l'acquisition ou la souscription de toute participation ou tout intérêt dans toute société, groupe ou entité de toute nature, la création de succursales ou de filiales par la Société et/ou sa (ses) filiale(s) qui ne sont pas prévues dans le budget ;
- d. l'approbation de toute vente ou transfert d'un actif immobilisé de la Société et/ou de sa (ses) filiale(s), non prévu au budget adopté par le Comité de Suivi et supérieur à 50.000 euros ;
- e. tout engagement de dépense et notamment toute décision en matière de garanties, sûretés, avals, prêts à long-terme ou à court-terme (incluant tout crédit-bail) ou avances, qui n'apparaîtrait pas dans le budget adopté par le Comité de Suivi et excéderait, en une ou plusieurs fois, un montant représentant plus de 5% du chiffre d'affaires prévu au budget annuel adopté par le Comité de Suivi ;
- f. la nomination d'un intermédiaire financier pour toute nouvelle levée de capitaux ;
- g. une modification de la rémunération et des conditions de rémunération du Président ou des Directeurs Généraux (en tant que salariés ou en tant que mandataire social) ;
- h. la nomination et la révocation du Président, et des Directeurs Généraux ;
- i. la Cessation des Fonctions, tel que ce terme est défini au pacte d'actionnaires (sur le fondement d'une révocation ou d'un licenciement) du Président ou des Directeurs Généraux (le dirigeant concerné ne prenant pas part au vote) ;
- j. la distribution de dividendes ou toute forme de distribution aux actionnaires par la Société et/ou sa (ses) filiale(s) ;
- k. l'attribution de toute valeur mobilière, d'actions gratuites ou de bons de souscriptions de parts de créateurs d'entreprise en cas de délégation de l'assemblée générale extraordinaire, non prévue dans le budget adopté par le Comité de Suivi ;
- l. tout emprunt autre qu'obligataire ou toute forme de dette en dehors du cours normal des affaires ou qui ne serait par prévu au budget annuel initial ;
- m. l'émission de tout emprunt obligataire ; et
- n. la proposition d'augmenter ou de réduire le capital de la Société et/ou de sa (ses) filiale(s) ; et
- o. la constatation de la réalisation du Chiffre d'Affaires 2009 (tel que ce terme est défini à la 11ème résolution du procès verbal de l'assemblée générale du 27 juin 2008).

I.2.2. Droit de procéder à des audits des titulaires d'actions « B »

Chaque actionnaire titulaire d'actions « B » détenant au moins 3% du capital et des droits de vote de la Société bénéficiera du droit, pendant les heures normales de bureau et sous réserve d'un préavis d'au moins quinze (15) jours, d'accéder librement aux locaux et aux informations de la Société et des filiales lui permettant ainsi de se faire communiquer les informations, pièces et documents relatifs à l'activité de la Société et des filiales, dans les domaines financiers, comptables, techniques, commerciaux et juridiques, dans la limite des douze derniers mois. Chaque actionnaire titulaire d'actions « B » faisant usage de son droit d'accès pourra se faire assister par tout tiers expert de son choix. Les frais résultant de l'exercice de ce droit d'accès, en ce compris les frais d'intervention des tiers experts, seront intégralement supportés par l'actionnaire titulaire d'actions « B » concerné.

I.2.3. Droit de disposer de sièges au Comité de Suivi des titulaires d'actions « B »

Les titulaires d'actions « B » bénéficieront, à tout moment, du droit de faire désigner par l'organe compétent 2 membres au Comité de Suivi de la Société, étant précisé qu'à ce titre, les membres susvisés seront désignés par les organes compétents de la Société parmi les candidats proposés par les titulaires d'actions « B ».

I.2.4. Droit politique des titulaires d'actions « B » (ou « B' »)

Aucune des décisions figurant à l'article 15.3.3.c) du projet de statuts sus visé aux présentes résolutions ne pourra valablement être engagée par la Société ou soumise au vote des actionnaires si elle n'a pas été soumise à l'examen et à l'approbation préalables du Comité de Suivi se prononçant à la majorité qualifiée des membre du Comité de Suivi présents ou représentés, cette majorité devant comprendre la voix de l'un au moins des membres du Comité de Suivi désignés parmi les candidats proposés par les titulaires d'actions « B » (ou « B' ») (pour autant qu'il(s) soi(en)t encore en fonction), conformément au droit qui leur est conféré par les statuts de la Société (la "**Majorité Renforcée**").

Si une réunion sur un des points visés à l'article 15.3.3.c) du projet de statuts sus évoqué ne peut se tenir en raison du fait que l'un des membres désignés par les titulaires d'actions « B » (ou « B' ») n'est pas présent ou représenté à cette réunion, une deuxième réunion du Comité de Suivi sera convoquée, sur le même ordre du jour, dans les meilleurs délais et au moins cinq (5) jours après la première réunion.

Cette deuxième réunion et toute réunion ultérieure tenue sur le même ordre du jour sera, pour autant qu'elle ne soit pas convoquée au cours du mois d'août, considérée comme valablement tenue nonobstant le fait que l'un ou les 2 membres désignés par les titulaires d'actions « B » (ou « B' ») n'est pas présent ou représenté à cette réunion. Dans ce cas, l'ensemble des décisions du Comité de Suivi seront prises à la majorité simple.

I.2.5. Droit de liquidation préférentielle

En cas de dissolution ou de liquidation de la Société, la part du boni de liquidation, c'est-à-dire la part du produit de la liquidation disponible après extinction du passif égale à la part du capital social de la Société détenu par les Actionnaires, paiement des frais de liquidation et remboursement de la valeur nominale des actions et plus généralement après tout paiement prioritaire imposé par la loi et les règlements applicables (ci-après le « **Boni** ») revenant aux actionnaires sera, réparti entre les actions en respectant les règles suivantes :

- (i) d'abord, entre les actionnaires, au prorata du nombre d'actions de la Société, détenues par chacune d'elles au moment de la liquidation,
- (ii) puis, le solde du Boni (le « **Solde 1** ») sera réparti entre les Investisseurs Financiers (titulaires d'actions « B »), jusqu'à concurrence d'un montant égal à la prime d'émission acquittée pour la souscription de leurs actions,
- (iii) enfin, le solde éventuel, entre tous les actionnaires au prorata du nombre d'actions de la Société, détenues par chacune d'elles au moment de la liquidation.

I.2.6. Obligation et droit de conversion en actions ordinaires ou en actions « B' »

Les actions « B » seront automatiquement converties en actions ordinaires avec une parité d'une action ordinaire pour une action « B » (i) immédiatement avant la première cotation des actions de la Société sur tout marché réglementé de l'Union Européenne, sur le marché AIM du London Stock Exchange ou sur le Nasdaq National Market ou le New York Stock Exchange aux Etats-Unis d'Amérique, et (ii) à tout moment, sur décision de l'assemblée spéciale des titulaires d'actions « B » prise à une majorité de 85 % des voix présentes ou représentées et de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société, chacune prise à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées.

Chaque action « B » pourra en outre être convertie jusqu'au 30 juin 2014 minuit, sur simple demande de son titulaire, en un nombre d'actions « B' » déterminé ainsi qu'il est indiqué ci-dessous, et ce dans les deux (2) mois de la survenance d'une Emission qui serait réalisée à un prix inférieur au Prix de Référence (tel que ces termes sont définis ci-après).

La demande de conversion des actions « B » en Actions « B' » devra être adressée par courrier recommandé avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge ; la date effective de la demande étant la date de première présentation du courrier recommandé ou la date de remise de la lettre en main propre, selon le cas.

Pour chaque titulaire d'actions « B », la conversion des actions « B » en actions « B' » se fera à raison d'une action « B » pour un nombre « NA » d'actions « B' » déterminé en application de la formule suivante :

$$NA = P / V$$

Où :

- « **P** » est le prix de souscription des actions « **B** », soit 5,80 euros (ci-après le « **Prix de Référence** »)
- « **V** » est le prix moyen pondéré par action dans le cadre de l'Emission (ci-après le « **Prix de Conversion des actions « B »** »)

Chaque action « **B** » ne pourra toutefois pas être convertie en plus de 5 actions « **B'** », étant précisé qu'une action « **B** » ne pourra être convertie qu'une seule fois.

Le « **Prix de Conversion des actions « B »** », initialement égal au Prix de Référence, est ajustable dans les conditions qui suivent :

Dans l'hypothèse où la Société procèderait à l'émission d'actions ou autres valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société sur la base d'un prix par action inférieur au Prix de Référence, exception faite (i) de l'attribution (ou l'exercice) d'options de souscription d'actions, de l'attribution d'actions gratuites ou de l'attribution (ou de l'exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise aux salariés et dirigeants de la Société et de ses filiales éventuelles) décidées conformément à la loi et aux statuts de la Société et (ii) de l'attribution ou de l'exercice d'un mécanisme (sous forme de bon(s) de souscription d'actions de la Société autonome(s) ou faisant partie d'une valeur mobilière composée ou d'action(s) de préférence à droit de relation) qui garantirait à son détenteur une protection semblable ou comparable à celle garantie par le présent droit de conversion en Actions B' (ci-après une « **Emission** »), le nouveau Prix de Conversion des actions « **B** » sera calculé comme suit :

$$\text{« V »} = [(P^0 \times N^0) + (P^1 \times N^1)] / [N^0 + N^1]$$

Où :

« **P⁰** » désigne le Prix de Référence

« **N⁰** » désigne le nombre d'actions « **B** » émises en vertu des présentes résolutions, soit 150.861 actions

« **P¹** » désigne le prix par action ressortant explicitement ou implicitement de l'Emission

« **N¹** » désigne le nombre d'actions de la Société émises ou dont l'émission a été autorisée dans le cadre de l'Emission.

étant précisé que :

- un titulaire d'actions « **B** » (i) pourra librement décider qu'une Emission donnée ne donnera pas lieu, pour ce qui le concerne, au calcul d'un nouveau Prix de Conversion des actions « **B** » et (ii) bénéficiera du droit de se prévaloir de toute autre Emission pour convertir ses actions « **B** » en actions « **B'** » ;

- le Prix de Référence sera arithmétiquement ajusté pour tenir compte de tout regroupement ou division des actions de la Société (ou autres opérations équivalentes) qui surviendraient postérieurement à l'émission des actions « B », et
- les chiffres résultant de l'application du nouveau Prix de Conversion des actions « B » seront arrêtés à 4 chiffres ; étant au surplus précisé que, dans l'hypothèse où ils comprendraient plus de 4 chiffres après la virgule, la 4^{ème} décimale (ci-après « T ») serait arrondie ainsi qu'il suit :
 - . si la 5^{ème} décimale est supérieure à 5, T sera égale à la décimale qui lui est immédiatement supérieure, et
 - . si la 5^{ème} décimale est inférieure ou égale à 5, T demeurera inchangée.

Tout actionnaire souhaitant convertir ses actions « B » en actions « B' » qui ne disposerait pas d'un nombre suffisant d'actions « B » pour obtenir au résultat de ladite conversion un nombre entier d'actions « B' » devra faire son affaire personnelle du regroupement du nombre d'actions « B » pour obtenir un nombre entier d'actions « B' ». A défaut, le nombre d'actions « B' » auquel donne droit la conversion sera arrondi au nombre entier inférieur.

Dans l'hypothèse où (i) le compte de réserves indisponibles spécial pour la conversion des actions « B » en actions « B' » ne pourrait pas être utilisé pour quelque raison que ce soit ou (ii) les sommes affectées audit compte seraient insuffisantes pour procéder à la conversion ou ne rempliraient pas les conditions requises pour leur incorporation au capital, les actionnaires propriétaires d'actions « B » auront néanmoins la possibilité de convertir leurs actions « B » en actions « B' » moyennant le versement à la Société d'une somme égale à la valeur nominale des actions « B' » à émettre et plus généralement de toute somme nécessaire à leur libération.

Les actions « B' » seront les actions qui résulteront, le cas échéant, de la conversion des actions « B » et bénéficieront de droits identiques à ceux des actions « B » à l'exception du droit de conversion en actions « B' ».

I.2.7. Maintien des droits

Les droits ainsi consentis aux actions « B » et « B' » étant attachés aux actions et non à leurs titulaires, ils bénéficieront aux titulaires successifs desdites actions.

En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves ou attribution d'actions gratuites, les actions attribuées en vertu des droits attachés aux actions « B » ou « B' » seront elles-mêmes des actions « B » ou « B' ».

Dans l'hypothèse de regroupement ou division de la valeur nominale des actions de la Société (ou autres opérations équivalentes), les actions attribuées au titre des actions « B » ou « B' » seront elles-mêmes des actions « B » ou « B' ».

Les droits particuliers attachés aux actions « B » ou « B' » ne pourront être modifiés que si cette modification est décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire après approbation par l'Assemblée Spéciale des actionnaires titulaires d'actions « B » ou « B' », conformément à la loi et aux règlements.

II. DILIGENCES ACCOMPLIES ET APPRECIATION DE LA NATURE ET DE LA VALEUR DES AVANTAGES PARTICULIERS

J'ai effectué les diligences que j'ai estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes pour apprécier la nature et la valeur des avantages particuliers.

A ce titre, j'ai mis en œuvre les diligences suivantes :

- je me suis fait communiquer la documentation juridique, comptable et financière utile à l'accomplissement de ma mission,
- j'ai étudié les modalités de création des différents types d'actions de préférence,
- j'ai pris connaissance du projet de résolution soumis à votre Assemblée Générale Extraordinaire.

III. CONCLUSION

La création d'actions de préférence avec les droits et avantages particuliers stipulés, tels que ci-avant décrits, n'appelle pas d'observation de ma part.

Fait à Toulouse, le 22 juillet 2008

Le Commissaire aux Avantages Particuliers

André DAÏDE

